

PROJETO DE LEI Nº 424/2024

Deputado(a) Delegado Zucco

Dispõe sobre a criação da Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação da Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes.

Art. 2º A Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes tem como objetivo garantir os procedimentos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte, estabelecendo relação direta com os órgãos competentes no Estado.

Art. 3º O Poder Público poderá criar uma gestão estratégica com os demais Poderes, instituições, órgãos e sociedade para a criação de uma rede de enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes, podendo, por meio de convênios entre o Poder Judiciário, encaminhar os envolvidos para participarem de Grupos reflexivos e/ou círculos de construção de paz.

Art. 4º Assegura-se, no âmbito da Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes:

I – o aparelhamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal, preferencialmente a mesma já utilizada na Patrulha Maria da Penha;

II – a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais nas escolas e dos Conselhos Tutelares e o repasse de recursos financeiros aos Municípios, nos termos da Lei Estadual nº 10.839, de 24 de julho de 1996;

III - o atendimento humanizado e inclusivo da criança e do adolescente em situação de violência onde houver medida protetiva de urgência, observando o respeito aos princípios da dignidade do ser humano, da não discriminação e da não recorrência do trauma;

IV – a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

V – a adesão das equipes de policiamento, estabelecimentos e a sociedade civil em geral às campanhas que colaborem e ajudem no patrulhamento e na denúncia de condutas que caracterizem violência contra crianças e adolescentes;

VI – a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e ao adolescente;

VII - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e ao adolescente;

VIII - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com

participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

IX - a promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e à sociedade em geral e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os canais de denúncia existentes;

X - a celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, de tratamento cruel ou degradante e de formas violentas de educação, correção ou disciplina;

XI - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente;

XII - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar.

Art. 5º Fica instituído o mês de Maio, como o mês dedicado à campanha de conscientização, prevenção, orientação e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, de acordo com o seguinte:

I – intensificar a capacitação dos profissionais nas escolas, conselhos tutelares com a inclusão dos pais e responsáveis nas ações de prevenção ao abuso, exploração sexual, bem como da violência doméstica e familiar;

II - promover campanhas educativas direcionadas ao público infantojuvenil, principalmente nas escolas públicas e particulares, sociedade em geral especialmente em outros locais frequentados por crianças e adolescentes;

III - organizar debates e eventos sobre o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a atenção integral para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, especificamente quanto à divulgação e à efetividade da Lei Federal nº. 14.344 de 24 de maio de 2022;

IV - promover atividades aos alunos do Ensino Básico, com conteúdo que estimule a conscientização, identificação, e prevenção à situação de violência intrafamiliar, abuso sexual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Deputado(a) Delegado Zucco

JUSTIFICATIVA

Inicialmente cumpre destacar que a presente proposição tem inspiração no Projeto de Lei nº 4486/2023, da Deputada Federal Flavinha, que tramita no Congresso Nacional.

Além disso, apresento esta proposição aos meus Pares como Presidente da Frente Parlamentar em apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo apoiar e estimular políticas e ações relacionadas à adoção, acolhimento, apadrinhamento e proteção das crianças e adolescentes no território gaúcho, com o propósito de garantir o bem-estar de quem vive em entidades de acolhimento, estimular a adoção e preparar pretendentes, levando em consideração

às disposições insertas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Declaração dos Direitos da Criança (1959), adotada pela Assembleia Geral da ONU, afirmou a criança como sujeito de direito e a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, reconhece as crianças e adolescentes como sujeitos de direito que exigem proteção especial e absoluta prioridade – conceito incorporado na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 em seu artigo primeiro: *“Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.”*

A criação da Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes é de extrema importância para fortalecer a prevenção à violência contra esses grupos vulneráveis, baseando-se tanto na legislação nacional quanto nos tratados internacionais.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente como um dever da família, da sociedade e do Estado, assegurando-lhes o direito à dignidade, ao respeito e à proteção contra qualquer forma de violência. Nesse contexto, a criação dessa patrulha se alinha com o § 4º do mesmo artigo, que determina a criação de políticas públicas específicas para garantir a proteção contra a violência doméstica e familiar.

Por sua vez, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (ECA, art. 18). Além disso, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente (ECA, art. 70).

Ademais, a Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022, estabelece um sistema de garantias para crianças e adolescentes vítimas de violência, incluindo ações de prevenção, atendimento e acolhimento adequados. Além do mais, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, como a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que reforçam a importância da prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. Portanto, a criação da Patrulha Estadual se mostra como uma medida concreta e eficaz para cumprir essas obrigações legais e internacionais, garantindo um ambiente seguro e protegido para as futuras gerações.

O objetivo desta propositura é tirar o tema da invisibilidade, informando, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade a participar da causa em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Para tanto, a nossa proposta se organiza em torno dos seguintes eixos:

1. Proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes:

A violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes é uma realidade alarmante que viola os direitos fundamentais desses indivíduos, conforme previsto na Constituição Federal e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A criação da Patrulha Estadual de Prevenção tem como objetivo garantir procedimentos e mecanismos efetivos para a prevenção e o enfrentamento dessa violência, assegurando um ambiente seguro e protegido para as novas gerações.

2. Fortalecimento do sistema de proteção:

A proposta visa fortalecer o sistema de proteção à infância e à adolescência, estabelecendo uma rede de enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes, em parceria com os Poderes Públicos, instituições, órgãos e a sociedade civil. Com a atuação integrada de diferentes entidades, será possível agilizar a identificação e o atendimento

adequado às vítimas, bem como a responsabilização dos agressores.

3. Enfrentamento à impunidade:

A criação da Patrulha Estadual de Prevenção reforça o compromisso do Estado em combater a impunidade nos casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Ao garantir a capacitação específica para as polícias militares e guardas municipais e o repasse de recursos para os Municípios, a lei assegura que os profissionais estejam preparados para lidar com essas situações delicadas e forneçam o atendimento necessário.

4. Atendimento humanizado e inclusivo:

Nossa proposta prevê o atendimento humanizado e inclusivo das crianças e adolescentes em situação de violência, respeitando os princípios da dignidade humana e não discriminação. Isso é fundamental para que as vítimas se sintam acolhidas e amparadas em um momento de vulnerabilidade, evitando a revitimização e buscando evitar a recorrência do trauma.

5. Envolvimento da sociedade e prevenção:

Ao estabelecer a adesão das equipes de policiamento, estabelecimentos e a sociedade civil em geral às campanhas de prevenção e denúncia de violência contra crianças e adolescentes, a lei busca mobilizar toda a sociedade para combater esse tipo de violência. A conscientização é um pilar essencial para a prevenção, e a participação ativa de todos os setores da sociedade contribuirá para a construção de um ambiente mais seguro para as crianças e adolescentes.

6. Capacitação nas escolas:

A capacitação de professores, diretores, coordenadores e demais funcionários das escolas sobre a temática de violência doméstica contra crianças e adolescentes é um ponto importante da lei. As instituições de ensino têm um papel relevante na identificação precoce de casos de violência e na articulação com os órgãos competentes para o atendimento adequado das vítimas.

7. Campanhas de conscientização:

A instituição do mês de maio como o mês dedicado à campanha de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes é uma estratégia eficaz para mobilizar a sociedade em torno dessa causa. Com a realização de atividades educativas, debates e eventos, será possível divulgar informações importantes, esclarecer dúvidas e estimular o engajamento de todos na proteção das crianças e adolescentes.

Estamos seguros de que a criação da Patrulha Estadual de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes é uma medida essencial para proteger os direitos fundamentais desses gaúchos, fortalecer o sistema de proteção, combater a impunidade, promover a prevenção e garantir um atendimento humanizado e inclusivo às vítimas. A legislação proposta é um passo importante para a construção de uma sociedade mais segura e comprometida com o bem-estar das crianças e adolescentes.

Diante do todo exposto é que apresento o presente Projeto de Lei a este Egrégio Parlamento, o qual se reveste do mais legítimo interesse público e, ao remeter aos nobres Pares minhas cordiais saudações, aproveito o ensejo para solicitar apoio em sua respectiva aprovação em Plenário.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Delegado Zucco